

	[문제-1]
I. 설문(1)	
1. 문제의 소재	
2. 신체상해 손해배상청구의 소송물 [학판검]	
3. 재산적 손해 부분의 항소심 이심 여부	
(1) 청구의 병합 형태 - 단순병합 중 관련적 병합	
(2) 상소불가분원칙	
(3) 사안	
4. 전부승소자의 상소이익의 인정 여부	
(1) 상소이익의 판단기준 [학판검]	
판례는 원칙, 예외 구분하고 예외판례로 94다3063 작성	
(2) 사안	
5. 청구변경의 적법여부	
(1) 청구변경 해당 여부 및 형태 - 해당, 추가적변경	
(2) 청구변경의 적법여부 - 기절사동공 만족하여 적법	
청구원인은 동일한데 청구취지만 변경 → 청구기초동일성 인정	
6. 설문의 해결 - 확장 가능	
	✓ 목차 2, 3의 경우 선결논점으로 배점이 10점인바 축약하여 기재하거나 문제의 소재에 녹여서 작성하면 될 것 같습니다. 상소이익과 청구변경 적법성이 메인 논점입니다.

II.	설문(2)
1.	문제의 소재
2.	소송상 화해의 법적성질 [학판검]
3.	소송상 화해의 기판력 발생 여부 [학판검] + 사안
4.	화해무효확인의 소의 적법 여부
	(1) 소송상 화해의 효력을 다투는 방법 [학판검]
	(2) 사안 - X
5.	설문의 해결 - 준재심에 의해 다투어야하지 화해무효확인의 소는 받아들여질 수 없음
III.	설문(3)
1.	문제의 소재
2.	손해배상각서의 성질 - 사문서, 처분문서
3.	손해배상각서의 형식적 증거력 인정여부
	(1) 형식적 증거력의 의의
	(2) 형식적 증거력의 추정 - 2단의 추정
	(3) 형식적 증거력의 복멸 - 백지문서 간접반증
	(4) 사안 - 백지문서 증명 X, 형식적 증거력 추정됨
4.	손해배상각서의 실질적 증거력 인정여부
	판례 + 사안 간단히 언급 가능
5.	설문의 해결 - 5천만 원 지급을 명할 수 있음

[문제-2]

I. 설문(1)

1. 문제의 소재

2. 토지관할의 검토

(1) 보통재판적 - 피고 주소

(2) 특별재판적 - 의무이행지

(3) 관할의 경합

3. 합의관할의 검토

(1) 의의

(2) 합의관할의 유효성 - 1임특특서 만족하여 유효함

(3) 합의관할의 모습이 불분명한 경우 [학판검]

(4) 사안 - B 전속적 합의관할

4. 설문의 해결 - A는 X

목차 2번은 간단히 언급 (영업소 소재지도 만나와있고 토지관할에 대해 자세히 검토할 필요는 없음. 피고 주소지가 법정관할에 해당함을 언급하는 정도로 충분함)

II. 설문(2)

1. 문제의 소재 (34조 이송, 사물관할 언급 가능)

2. 사물관할의 의의

3. 소가산정에 따른 관할의 변동 여부

(1) 소가 산정의 시기

(2) 예외 - 반소 청구의 경우

(3) 항소심에서 반소가 제기된 경우

(4) 사안 - 사물관할은 1심 전속, 관할 변동에 영향 X

4. 설문의 해결 - 이송 X

[문제-3]

I. 설문(1)

1. 문제의 소재

2. 청구변경의 의의, 취지

3. 청구변경의 형태 - 추가적 변경

4. 청구 변경의 적법 여부

(1) 청구변경 해당 여부

(2) 청구변경 적법 요건 - 기절사동공

(3) 사안 - 한 청구가 다른 청구의 변형물이므로 기초 동일성 만족하고 항소심에서 청구 변경 하였던 바 사실심 변론종결전에 하여 적법함.

5. 설문의 해결 - 청구변경 적법요건을 만족하였으므로 단순병합으로서 허용됨

II. 설문(2)

1. 문제의 소재

2. 병합의 형태

(1) 대상청구의 의의, 종류
(2) 집행불능 대상청구의 병합 형태 [학판검]
(3) 사안 - 단병으로서 병합 가능
3. 장래이행의 소의 적법여부
(1) 의의, 취지
(2) 청구적격 인정 여부
(3) 미리 청구할 필요 인정 여부
(4) 사안
6. 설문의 해결 - 장래이행의 소의 적법 요건을 만족하므로 현재이행의 소와 장래이행의 소의 단순병합으로서 가능
III. 설문(3)
1. 문제의 소재
2. 1의 소의 이심여부 및 상고심 심판대상
(1) 문제점 - 단병
(2) 이심범위 [학판검] + 사안 : 전부이심
(3) 심판대상 - 불변금, 2의 소만 심판대상
3. 1의 소의 판결 확정 시기 [학판검] + 사안 :
상고심판결선고시에 확정 되는데 아직 상고심 판결이 선고되지 않아 확정이 차단되고 상고심에 이심되어 있는 상태
4. 설문의 해결 - 아직 1의 소에 대한 판결이 확정되지 않았는바 확정판결에 의한 등기절차 이행 불가

	[문제-4]
I.	설문(1)
1.	문제의 소재
2.	변론주의의 의의, 취지 및 내용
3.	변론주의가 적용되는 범위
(1)	주요사실
(2)	사안
	원고토지소유, 피고 근저당권설정등기, 근저당권소멸, 적법대리, 추인사실
4.	사실자료와 증거자료의 구별
5.	설문의 해결 - 주장 않은 사실을 인정하는 것은 변론주의 위반으로서 불가능함
II.	설문(2)
1.	문제의 소재
2.	자백의 성립 여부
(1)	자백의 의의와 요건 - 변일불주사
(2)	사안 - 자백 성립 O
3.	자백의 철회 가부
(1)	자백 철회 요건 - 5동착경
(2)	사안 - X
4.	설문의 해결 - 자백의 철회 불가